

1511995-96.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132354/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 17930679 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 1775/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2132354 - 10º D.P. PENHA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511995-96.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511995-96.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2132354/2021 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 17930679 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 1775/21/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2132354 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

LUIZ FERNANDO ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e nas penas do artigo 16, parágrafo 1º, inciso III da Lei nº 10.826/03 ambos combinados com art. 61, inciso II, alínea j, na forma do artigo 69, estes do Código Penal, porque, segundo apurado, tinha em depósito e guardava, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a terceiros, drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 149 tubos plásticos de maconha, 484 invólucros plásticos de maconha, 1.080 eppendorfs de crack, 70 invólucros plásticos de crack, 370 invólucros plástico de cocaína e 102 fracos de lança perfume, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos dois policiais e as testemunhas Márcio e Pamela. (fls. 142/143).

A Defesa requereu várias diligências bem como insistiu na oitiva do irmão do réu que não compareceu a audiência para ser ouvido.

Deferido o pedido, designou-se nova audiência.

A fls. 162/163, foi juntado aos autos decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça "que anulou a prova produzida".

Em continuação, em nova audiência o réu foi interrogado. O Ministério Público requereu a juntada do laudo faltante e a Defesa insistiu nas diligências anteriormente requeridas.

Diante da decisão da Corte Superior, que anulou a prova até então produzida, este juízo encerrou a instrução criminal e abriu vista às partes para a devida manifestação.

Em sede de alegações o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal. (fls. 175/182).

A Defesa do acusado, por sua vez, também pugnou pela absolvição do réu por negativa de autoria. (fls. 196/202).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De fato, como muito bem ponderado pelas partes é o caso de absolvição do acusado, já que as provas colhidas sobre o crivo do contraditório não foram suficientes para comprovar a alegação posta na denúncia.

Isso porque os depoimentos dos policiais que embasaram o oferecimento da denúncia, bem como o início da ação penal, foram consideradas nulas consoante decisão da Corte Superior e diante disso não podem ser consideradas para o julgamento.

As testemunhas de Defesa ouvidas não presenciaram a prisão do réu e portanto, nada souberam relatar sobre o encontro de eventuais drogas e munições.

O réu negou veementemente os fatos narrados na denúncia.

Desse modo, o que temos de concreto não nos permitem afirmar que o réu praticou as condutas criminosas a ele imputadas na denúncia.

Isso porque, as provas produzidas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas, assim colhidas, não foram suficientes para embasar a condenação do réu.

Diante disso, em face da insuficiência probatória, o princípio "in dubio pro réu" se mostra o mais adequado para o seguinte caso, sendo a solução absolutória é a que se impõe.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Ainda que válidos os indícios, para o oferecimento da denúncia, se neles não sente o juiz convicção para uma sentença condenatória, deve absolver o réu, pois desde que seja formulável uma hipótese de inocência não é admissível um pronunciamento condenatório.

"Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT549/348).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu da imputação que lhe fora atribuída na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas diante da natureza da decisão.

Transitada em julgado a presente, feitas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2022.

MARGEM DIREITA